

FAMILIALE
VERZEKERING
Algemene voorwaarden

BDFA_01072023

INHOUDSTAFEL

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BA-FAMILIALE: SPECIFIEKE BEPALINGEN	4	Artikel 14	10
BEGRIPSBEPALINGEN	4	Bepalingen voor derden	10
Artikel 1	4	Artikel 15	10
Territorialiteit	5	Bescherming van het privéleven	10
Artikel 2	5	Artikel 16	10
Beschrijving en wijziging van het risico	5	Klachtenbeheer	11
Artikel 3	5	Artikel 17	11
Artikel 4	6	Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbank	11
Betaling van de premie	6	Artikel 18	11
Artikel 5	6	Be-Commerce	11
Wat gebeurt er bij niet-betaling van de premie?	6	Aansprakelijkheid van de hulppersonen	11
Artikel 6	6	Verwijlntresten en forfaitaire vergoeding bij niet-betaling van een schuld	12
Wat gebeurt er bij wijziging van het tarief	7	VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BA-FAMILIALE – SPECIFIEKE BEPALINGEN	13
Artikel 7	7	ONZE PRESTATIES	13
Kennisgevingen	7	Wat waarborgen wij door deze verzekering ?	13
Artikel 8	7	Artikel 19	13
Aanvangsdatum en duurtijd van de overeenkomst	8	Omvang van de waarborg	13
Artikel 9	8	Artikel 20	13
Wanneer kunnen wij de overeenkomst opzeggen?	8	NADERE OMSCHRIJVING VAN ONZE WAARBORGEN	13
Artikel 10	8	Artikel 21- Dieren	13
Wanneer kan u de overeenkomst opzeggen?	9	Artikel 22 - Verplaatsingen en vervoermiddelen	13
Artikel 11	9	Artikel 23 - Gebouwen en hun inhoud	14
Hoe kan de overeenkomst worden opgezegd?	9	Artikel 24 - Vuur, brand, ontploffing of rook	15
Artikel 12	9	Artikel 25 - Vrijwillige hulp van derden aan verzekerden	15
Indexatie van de gewaarborgde bedragen	9	Artikel 26 - Waarborg verdwenen kinderen	15
Artikel 13	9	Wat verzekeren wij niet?	16
Welke zijn de verplichtingen van de verzekerde ?	10	Artikel 27	16

Subrogatie of indeplaatsstelling	17	Welke kosten worden ten laste genomen ?	22
Artikel 28	17	Artikel 10	22
Recht op verhaal	17	Welke kosten worden niet vergoed ?	23
Artikel 29	17	Artikel 11	23
Leiding van het geschil	18	Wat als de verzekerde bedragen onvoldoende zijn?	23
Artikel 30	18	Artikel 12	23
DOELSTELLING EN DRAAGWIJDTE	19	Wat is de verjaringstermijn?	23
Toepassingsgebied	19	Artikel 13	23
Artikel 1	19		
Wat omvat de waarborg strafrechtelijk verweer ?	19		
Artikel 2	19		
VERZEKERING RECHTSBIJSTAND	19		
Wat omvat de waarborg burgerlijk verhaal ?	20		
Artikel 3	20		
Wat omvat insolabiliteit ?	20		
Artikel 4	20		
Wat omvat de Strafrechtelijke borgstelling ?	20		
Artikel 5	20		
Wat verzekeren wij niet ?	21		
Artikel 6	21		
BEPALINGEN EEN SCHADEGEVAL	22		
Keuze van de advocaat en de expert	22		
Artikel 7	22		
Wat bij meningsverschil ?	22		
Artikel 8	22		
Wat bij belangenconflict ?	22		
Artikel 9	22		

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BA-FAMILIALE: SPECIFIEKE BEPALINGEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt verstaan onder:

U als Verzekeringnemer:

De persoon die de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid familiale van Belfius Direct Verzekeringen onderschrijft.

Verzekerde :

- U als verzekeringnemer en uw samenwonende echtgenoot, voor zover uw hoofdverblijfplaats in België is gelegen;
- uw gezinsleden;
- het huispersoneel en de gezinshulp in de uitoefening van hun taak in de privé-dienst van een verzekerde;
- personen die, buiten elke beroepswerkzaamheid kosteloos of bezoldigd belast zijn met de bewaking van:
 - › de kinderen die met u samenwonen of waarover uw gezinsleden toezicht uitoefenen;
 - › de verzekerde huisdieren die u of uw gezinsleden toebehoren of waarover zij toezicht uitoefenen;
- Deze personen worden aanzien als verzekerden telkens hun aansprakelijkheid in het gedrang komt ingevolge deze bewaking.
- minderjarigen die niet bij u inwonen en die tijdelijk ofwel onder uw toezicht of onder het toezicht van één van uw samenwonende gezinsleden staan

Gezinslid:

- uw echtgeno(o)t(e) of met u samenwonende partner;
- alle bij u inwonende personen,

met inbegrip van degenen die om studieredenen buiten uw hoofdverblijfplaats verblijven;

- kinderen die niet meer bij u inwonen, zolang zij zelf nog geen eigen gezin gevormd hebben en door u of door uw echtgeno(o)t(e) of partner worden onderhouden.
- kinderen, zelfs wanneer ze bij de niet-verzekerde ouder verblijven in het kader van een co-ouderschapsregeling.

Bij een echtscheiding van de verzekeringnemer, blijft de verzekeringsdekking gedurende één jaar vanaf deze echtscheiding verworven, voor de personen die ingevolge deze echtscheiding, hun hoedanigheid van inwonende persoon verliezen.

Wij:

Belfius Direct Verzekeringen

Belfius Direct Verzekeringen:

Verzekeringsonderneming waarmee de overeenkomst wordt gesloten, namelijk Belfius Direct Verzekeringen, handelsnaam van Belfius Verzekeringen NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0405.764.064, een Belgische verzekeringsonderneming erkend door de NBB onder nummer 0037.

Terrorisme :

Een clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, etnische of religieuze bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld wordt gepleegd op personen of de economische waarde van een materieel of immaterieel goed geheel of gedeeltelijk wordt vernield, ofwel om indruk te maken op het publiek, een klimaat van onveiligheid te scheppen of de overheid onder druk te zetten, ofwel om het verkeer of de normale werking van een dienst of een onderneming te belemmeren.

Derden:

Alle andere personen dan uzelf en uw gezinsleden.

Het huispersoneel en de gezinshulp worden beschouwd als derden voor hun lichamelijke schade. De personen belast met de opvang van kinderen en huisdieren worden als derden beschouwd voor hun volledige schade.

Privé-leven:

Alle feiten, daden of nalatigheden, met uitsluiting van die welke voortvloeien uit een beroepsactiviteit. Al dan niet bezoldigde prestaties van schoolgaande kinderen tijdens hun vakantie of vrije tijd zijn eveneens gewaarborgd.

Vrijwilligerswerk:

Iedere activiteit bedoeld door de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN

TERRITORIALITEIT

Artikel 2

De verzekering is geldig over de hele de wereld.

BESCHRIJVING EN WIJZIGING VAN HET RISICO

Artikel 3

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient u ons alle omstandigheden te melden die u redelijkerwijs kunt beschouwen als zijnde elementen die een rol spelen voor de beoordeling van het risico.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van nieuwe omstandigheden of gewijzigde omstandigheden die zullen leiden tot een aanzienlijke en blijvende verzwaring van het risico dat de verzekerde gebeurtenis zich voordoet en die u redelijkerwijs moet beschouwen als zijnde elementen die voor ons van belang zijn voor de beoordeling van het risico. U dient echter geen omstandigheden te melden waarvan wij al op de hoogte zijn of redelijkerwijs op de hoogte zouden moeten zijn.

Als u onopzettelijk gegevens zou verzwijgen of verkeerd zou voorstellen, stellen wij u, binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van de onjuiste voorstelling van het risico of van een verzwaring ervan, een aanpassing van de overeenkomst voor, met uitwerking:

- op de dag waarop wij kennis hebben gekregen van het verzwijgen of van de onjuiste voorstelling;
- met terugwerkende kracht tot op de dag van de verzwaring van het risico in de loop van de overeenkomst

Als wij aantonen dat wij een dergelijk risico nooit verzekerd zouden hebben, kunnen wij de verzekering opzeggen, binnen dezelfde termijn van één maand.

Het staat u vrij het voorstel te aanvaarden.

Indien het voorstel tot aanpassing van de verzekeringsovereenkomst door u wordt geweigerd of indien, na het verstrijken van de termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, dit laatste niet aanvaard wordt, kunnen wij de overeenkomst opzeggen binnen vijftien dagen.

Wanneer gedurende de loop van de overeenkomst het risico dat het verzekerde voorval zich voordoet, aanzienlijk en blijvend verminderd is, en wel zo dat wij, indien die vermindering bij het sluiten van de onderschrijving van de verzekering had bestaan, onder andere voorwaarden zouden hebben verzekerd, zullen wij een vermindering van de premie toestaan vanaf de dag waarop wij van de vermindering van het risico kennis hebben gekregen.

Indien wij niet tot een akkoord komen met u over de nieuwe premie binnen een maand na uw aanvraag tot vermindering, kan u de overeenkomst opzeggen.

Artikel 4

Indien zich een schadegeval voordoet voordat de aanpassing of de opzegging van de overeenkomst van kracht wordt, zullen wij de overeengekomen prestaties verlenen op voorwaarde dat het verzwijgen of het onjuist meedelen van gegevens niet aan u kan verweten worden (mededeling bij het afsluiten van de overeenkomst) of op voorwaarde dat u uw mededelingsplicht nauwgezet bent nagekomen (mededeling tijdens de overeenkomst).

Indien dit niet het geval is, mogen wij onze prestaties beperken volgens de verhouding die bestaat tussen de betaalde premie en de premie die u had moeten betalen indien wij naar behoren zouden zijn ingelicht.

Als wij echter kunnen aantonen dat wij een dergelijk risico nooit verzekerd zouden hebben, dan mogen wij onze tussenkomst beperken tot het terugbetalen van alle

betaalde premies.

Indien u opzettelijk gegevens over (de verzwarende van) het risico zou verzwijgen of verkeerd zou voorstellen, is de verzekering nietig en komen de vervallen premies, op het ogenblik waarop wij kennis hebben gekregen van het opzettelijk verzwijgen of opzettelijk onjuist meedelen van die gegevens, ons toe.

BETALING VAN DE PREMIE

Artikel 5

De betaling van de premie, verhoogd met de taksen, bijdragen en kosten (met inbegrip van de wettelijke toekomstige bepalingen hierover), moet op de vervaldag vooruitbetaald worden op ons verzoek of op dat van elke andere persoon die hiertoe in de bijzondere voorwaarden is aangewezen.

WAT GEBEURT ER BIJ NIET-BETALING VAN DE PREMIE?

Artikel 6

Bij niet-betaling van de premie op de vervaldag kunnen wij de verzekeringsdekking schorsen of de overeenkomst opzeggen, na u bij deurwaardersexploot of per aangetekende brief in gebreke te hebben gesteld. De schorsing of de opzegging heeft slechts uitwerking de dag na het verstrijken van een termijn van 15 dagen, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte ter post van de aangetekende brief. Als de verzekeringsdekking eerst wordt opgeschort, wordt de opzegging van kracht na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de opschorting.

Deze ingebrekestelling doet geen afbreuk aan de dekking die betrekking heeft op een verzekerd voorval in de periode voorafgaand aan de schorsing of de opzegging.

Er komt een einde aan de schorsing van de dekking wanneer u de achterstallige premies betaalt. Indien wij de overeenkomst niet hebben opgezegd in de ingebrekestelling,

dan kan er maar worden opgezegd door het versturen van een nieuwe ingebrekestelling overeenkomstig het eerste en tweede lid.

De schorsing van de dekking doet geen afbreuk aan ons recht de later nog te vervallen premies op te eisen, op voorwaarde dat u in gebreke werd gesteld om te betalen overeenkomstig het eerste lid. Ons recht wordt evenwel beperkt tot de premies voor twee opeenvolgende jaren.

Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij werkelijk hebben gemaakt in het kader van het invorderen van onbetaalde premies op jou te verhalen.

WAT GEBEURT ER BIJ WIJZIGING VAN HET TARIEF

Artikel 7

Indien wij ons tarief wijzigen, passen wij deze overeenkomst aan op de volgende jaarlijkse vervalldag.

Wanneer wij het tarief wijzigen en op voorwaarde dat wij u van deze wijziging op de hoogte hebben gesteld kunt u:

- per gewone brief minstens 4 maanden voor de jaarlijkse hoofdvervalldag, deze overeenkomst opzeggen ten laatste 3 maanden voor de jaarlijkse hoofdvervalldag.
- op het jaarlijks vervalldagbericht of per gewone brief minder dan 4 maanden voor de jaarlijkse hoofdvervalldag, deze overeenkomst opzeggen binnen de 3 maanden vanaf de kennisgeving van de wijziging.

De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de bepalingen van artikel 9.

KENNISGEVINGEN

Artikel 8

De voor ons bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten gedaan worden aan ons postadres of, in voorkomend geval, aan ons e-mailadres of aan elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon.

De voor u bestemde mededelingen en kennisgevingen moeten worden gedaan aan het laatste door ons gekende adres. Met uw toestemming kunnen deze mededelingen en kennisgevingen ook per e-mail worden verzonden naar het laatste e-mailadres dat u hebt opgegeven.

DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST

AANVANGSDATUM EN DUURTIJD VAN DE OVEREENKOMST

Artikel 9

De verzekeringsovereenkomst komt tot stand bij de ondertekening van de verzekeringsofferte in een van onze agentschappen of zodra Belfius Direct Verzekeringen de ondertekende verzekeringsofferte online, per e-mail of per post ontvangt. De dekking gaat in op de datum vermeld in de bijzondere voorwaarden, maar niet voor de datum van betaling van de eerste premie door de verzekeringnemer.

Bij verkoop op afstand kunnen zowel de verzekeringnemer als de verzekeraar de overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen opzeggen binnen 14 dagen na de datum waarop de overeenkomst is gesloten of, indien deze later valt, de datum waarop de verzekeringnemer de contractuele voorwaarden en de precontractuele informatie op een duurzame drager heeft ontvangen.

Zegt u de overeenkomst op als verzekeringnemer? De opzegging treedt in werking op het ogenblik van de kennisgeving. Opzegging door de verzekeraar treedt acht dagen na kennisgeving in werking.

Als de overeenkomst wordt opgezegd door de verzekeringnemer of door de verzekeraar en de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de verzekeringnemer al was aangevangen vóór de opzegging, is de verzekeringnemer verplicht de premie te betalen naar rato van de periode waarin de dekking werd verleend. Dit betreft een vergoeding voor reeds verleende diensten.

Met uitzondering van de vergoeding voor reeds verleende diensten, betaalt de verzekeraar alle bedragen terug die hij uit hoofde van de overeenkomst van de verzekeringnemer heeft ontvangen. Hiervoor beschikt hij over een termijn van dertig kalenderdagen.

Deze termijn van 30 dagen begint:

- indien u opzegt: vanaf de datum waarop de verzekeraar de opzegging ontvangt;
- indien de verzekeraar opzegt: op de dag waarop kennis geeft van de opzegging

Dit verzekeringscontract wordt afgesloten voor de duur van één jaar. Het wordt stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, tenzij u zich ten minste twee maanden of wij ons ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag daartegen verzetten. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de inhoud van artikel 10.

De overeenkomst eindigt van rechtswege als uw hoofdverblijfplaats zich niet meer in België bevindt.

WANNEER KUNNEN WIJ DE OVEREENKOMST OPZEGGEN?

Artikel 10

Wij kunnen de overeenkomst opzeggen:

- 1) tegen het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 9, of indien tussen de datum waarop de overeenkomst is gesloten en de datum waarop deze in werking treedt een periode van meer dan een jaar is verstreken, mits de opzegging uiterlijk 3 maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst geschiedt;
- 2) in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende het risico bij het sluiten van de overeenkomst, indien wij aantonen dat wij een dergelijk risico nooit verzekerd zouden hebben, en in geval van verzwaring van het risico, indien wij aantonen dat wij het verzwaaarde risico nooit zouden hebben verzekerd of onder de andere voorwaarden zoals voorzien in artikel 3;

- 3) in geval van niet-betaling van de premie overeenkomstig artikel 6;
- 4) bij uw overlijden.

WANNEER KAN U DE OVEREENKOMST OPZEGGEN?

Artikel 11

U kunt de overeenkomst opzeggen:

1. aan het einde van elke verzekeringsperiode, overeenkomstig artikel 9, of indien tussen de datum waarop de overeenkomst is gesloten en de datum waarop deze in werking treedt een periode van meer dan een jaar is verstreken, mits de opzegging uiterlijk 3 maanden vóór de inwerkingtreding van de overeenkomst geschiedt.

Na het verstrijken van een termijn van een jaar na de aanvang van de overeenkomst kan u deze op elk moment opzeggen, mits naleving van een opzegtermijn van twee maanden;

2. indien wij, op ons initiatief, een waarborg opzeggen;
3. na elke schadeaangifte, maar uiterlijk 1 maand na de betaling van de schadevergoeding of de weigering tot betaling van de schadevergoeding;
4. bij een tariefwijziging, overeenkomstig artikel 7;

HOE KAN DE OVEREENKOMST WORDEN OPGEZEGD?

Artikel 12

De overeenkomst kan worden opgezegd bij deurwaardersexploitatie, per aangetekende zending of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs.

Tenzij anders vermeld in de artikelen 6, 7 en 9, gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploitatie, vanaf de dag die volgt op de afgifte van de aangetekende zending, of vanaf de dag volgend op de

datum van het ontvangstbewijs.

In elk geval, de opzegging na een schadegeval wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploitatie, vanaf de dag die volgt op de afgifte van de aangetekende zending, of vanaf de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs.

Indien de verzekeringnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door het schadegeval, niet is nagekomen met de bedoeling de verzekeraar te misleiden, kan deze laatste, te allen tijde de verzekeringsovereenkomst opzeggen, zodra deze bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek. De opzegging wordt van kracht na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening van het deurwaardersexploitatie, vanaf de dag die volgt op de afgifte van de aangetekende zending, of vanaf de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs. Het premiegedeelte dat betrekking heeft op de periode na de datum van het van kracht worden van de opzegging, betalen wij terug.

INDEXATIE VAN DE GEWAARBORGDE BEDRAGEN

Artikel 13

De verzekerde sommen voor de dekking Burgerlijke Aansprakelijkheid en de vrijstelling zijn gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen; het basisindexcijfer is 254,37 (op basis 100 in 1981). Het indexcijfer dat zal worden toegepast bij een schadegeval, is dit van de maand die aan het schadegeval voorafgaat.

WELKE ZIJN DE VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERDE ?

Artikel 14

Onverminderd de andere verplichtingen opgelegd in deze overeenkomst is de verzekerde gehouden:

- › alle redelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van een schadegeval te voorkomen en te beperken;
- › ons elk schadegeval schriftelijk te melden binnen acht dagen; deze termijn begint slechts te lopen wanneer het voor de verzekerde redelijkerwijs mogelijk is om aangifte te doen;
- › ons alle nuttige inlichtingen en documenten onmiddellijk over te maken en op onze verzoeken te reageren, teneinde de omstandigheden en de omvang van het schadegeval te kunnen bepalen;
- › alle gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken onmiddellijk aan ons of aan de gekozen advocaat over te maken;
- › op de terechtzittingen te verschijnen en alle nodige procedurehandelingen te verrichten;
- › zich te onthouden van enige erkenning van aansprakelijkheid, van dading, van betaling of belofte van betaling. Verlenen van eerste hulp of loutere erkenning van de feiten wordt niet beschouwd als een erkenning van aansprakelijkheid;
- › ons de gerecupereerde rechtsplegingsvergoedingen, gerechtskosten evenals expertisekosten te storten.

Indien de verzekerde zijn verplichtingen niet nakomt, hebben wij het recht:

- › in geval van een schending van de verplichtingen in de eerste drie alinea's met bedrieglijk opzet, de dekking te weigeren;
- › in de andere gevallen, de vergoeding of betalingen te verminderen of terug te vorderen ten belope van het door ons geleden nadeel.

De bewijslast berust bij ons.

BEPALINGEN VOOR DERDEN

Artikel 15

Derden mogen rechtstreeks tegen ons optreden. De nietigheid, de exceptie en het verval - alsook de vrijstelling, die tegen de verzekerde kunnen worden ingeroepen, en voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit dat het schadegeval voorafgaat, blijven evenwel aan de benadeelde derde tegenstelbaar.s.

BESCHERMING VAN HET PRIVÉLEVEN

Artikel 16

Belfius Direct Verzekeringen verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waaronder het sluiten en uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het evalueren van de klantrelatie, direct marketing en fraudebestrijding. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de verwerking waarvoor zij zijn verzameld.

Uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden kunnen ook worden meegedeeld aan ondernemingen die verbonden zijn met Belfius Direct Verzekeringen en gespecialiseerde dienstverleners, zoals deskundigen, herstellende, herverzekeringsondernemingen en Datassur ESV - Koning Albert II-laan 19 - 1210 Brussel.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens waarover wij beschikken en, indien nodig, op correctie of verwijdering van die gegevens. U kunt ook vragen dat wij sommige van deze gegevens overdragen aan een derde partij of rechtstreeks aan uzelf. Bovendien kunt u verzoeken om de verwerking te beperken.

Voor de verwerking van persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op grond van de toestemming die is gegeven voordat deze werd ingetrokken.

Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens en te allen tijde bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden.

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en de uitoefening van uw rechten kunt u vinden in het Privacycharter van Belfius Direct Verzekeringen. U kunt dit handvest raadplegen op www.belfiusdirect.be/nl/privacy/.

KLACHTENBEHEER

Artikel 17

Elke dag geven we ons 100% om u de beste service te bieden en de verwachtingen van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker weten als u niet helemaal tevreden bent.

Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst onze klantendienst op het nummer 02/244 23 23. De medewerkers van Belfius Direct Verzekeringen maken graag tijd vrij om naar u te luisteren en een oplossing te zoeken.

Bent u niet tevreden met de oplossing die onze klantendienst voorstelt? Dan kan u nog steeds onze dienst Klachtenbeheer contacteren via het e-mailadres klachten@belfiusdirect.be of via een brief naar Belfius Direct Verzekeringen, Afdeling Klachtenbeheer, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.

Vindt u niet meteen de oplossing, dan kan u terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman-insurance.be. Meer info op ombudsman-insurance.be. U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de bevoegde Belgische rechtbanken.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANK

Artikel 18

Voor alles wat niet voorzien is in de algemene en de bijzondere voorwaarden wordt deze overeenkomst beheerst door de Belgische Wetgeving. Dit geldt eveneens voor de verjaringstermijn welke van toepassing is op iedere rechtsvordering en/of geschil die voortvloeit uit onderhavige overeenkomst. Elk geschil dat uit deze overeenkomst kan voortvloeien, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Aansprakelijkheid van de hulppersonen

De wettelijke bepalingen inzake buitencontractuele aansprakelijkheid (Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek) zijn niet van toepassing in de contractuele relatie tussen ons en u. De vergoeding van schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verplichting wordt, binnen de wettelijk toegestane grenzen, uitsluitend geregeld door de regels van het verzekeringscontractenrecht, zelfs wanneer de schadeveroorzakende gebeurtenis ook een onrechtmatige daad vormt.

De vergoeding van schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verplichting door de tussenkomst van een hulppersoon van ons vormt, binnen de wettelijk toegestane grenzen, slechts een grond voor een aansprakelijkheidsvordering tegen ons en geen grond voor een buitencontractuele aansprakelijkheidsvordering tegen een hulppersoon van ons. De hulppersoon verwijst naar: een natuurlijke of rechtspersoon die door ons is belast met of betrokken is bij de uitvoering van een contractuele verplichting van ons jegens u, ongeacht of deze persoon rechtstreeks is aangewezen of ingeschakeld door ons, dan wel door een vennootschap die direct of indirect door ons wordt gecontroleerd. Dat omvat onder meer werknemers, bestuurders (uitvoerend of niet-uitvoerend), verbonden agenten en onafhankelijke dienstverleners, evenals hun werknemers, managers of bestuurders, agenten en onafhankelijke dienstverleners.

Verwijlntresten en forfaitaire vergoeding bij niet-betaling van een schuld

Als u een zekere en vaststaande en opeisbare schuld niet betaalt, sturen wij u een eerste gratis herinnering.

Als u niet betaalt binnen de termijn vermeld in die eerste herinnering, worden er verwijlntresten aangerekend alsook een forfaitaire vergoeding die als volgt wordt bepaald:

- › bij een verschuldigd saldo van maximaal 150 EUR: 20 EUR;
- › bij een verschuldigd saldo van meer dan 150 EUR tot en met 500 EUR: 30 EUR vermeerderd met 10% van het bedrag boven de 150 EUR;
- › bij een verschuldigd saldo van meer dan 500 EUR: 65 EUR vermeerderd met 5% van het bedrag boven de 500 EUR waarbij de maximale forfaitaire vergoeding 2.000 EUR bedraagt.

De hierboven vermelde bedragen kunnen automatisch geïndexeerd worden op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen.

VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BA-FAMILIALE – SPECIFIEKE BEPALINGEN

ONZE PRESTATIES

WAT WAARBORGEN WIJ DOOR DEZE VERZEKERING ?

Artikel 19

Wij verzekeren de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde. De buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde is de aansprakelijkheid die niet bestaat uit het niet nakomen van een contractuele verplichting die voortvloeit uit een schriftelijk of mondeling contract tussen de verzekerde en de derde, met inbegrip van de niet-nakoming van een verplichting die voortvloeit uit artikel 5.73 van het Burgerlijk Wetboek. Wij vergoeden de schade veroorzaakt door de verzekerde aan derden in het kader van zijn privéleven krachtens de artikels 6.5, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16 en 6.17 van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht.

Het vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het kader van het privéleven, behoudens de bepalingen van de vrijwilligerswet.

Wij waarborgen eveneens de aansprakelijkheid op grond van artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek (bovenmatige burenhinder) op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een ongeval d.w.z. een voor de verzekerde plotselinge, onverwachte toevallige gebeurtenis.

OMVANG VAN DE WAARBORG

Artikel 20

De waarborg wordt verleend:

- › voor schade voortvloeiend uit lichamelijk letsel: € 26.576.605 per schadegeval;
- › voor materiële schade: € 5.315.321 per schadegeval.

NADERE OMSCHRIJVING VAN ONZE WAARBORGEN

Artikel 21- Dieren

De waarborg geldt voor:

- schade veroorzaakt door huisdieren die aan u of aan uw gezinsleden toebehoren of die onder jouw hoede of die van een gezinslid staan.
- schade veroorzaakt door pluimvee, eigendom van u of van iemand van uw gezinsleden voor zover zij worden gehouden zonder winstoogmerk.
- de schade veroorzaakt door honden toebehorend aan u of aan uw gezinsleden en die bij gelegenheid voor de bewaking van zijn/hun beroepslokale worden gebruikt.
- de schade toegebracht aan derden veroorzaakt door gehuurde of ontleende rijpaarden. In dit geval waarborgen wij eveneens de contractuele aansprakelijkheid met inbegrip van de schade aan het getuig.

Onze tussenkomst in geval van contractuele aansprakelijkheid is echter beperkt tot € 6.000,00 (niet geïndexeerd) per schadegeval.

Artikel 22 - Verplaatsingen en vervoermiddelen

De waarborg geldt:

- tijdens verplaatsingen, zelfs voor beroepsdoeleinden, uitgevoerd onder meer als voetganger, eigenaar, houder of gebruiker van fietsen of andere rijwielen zonder motor, alsmede als passagier van om het even welk rijtuig. Hetzelfde is van toepassing voor een elektrisch

voortbewegingstoestel (elektrische fietsen, speed pedelecs, hoverboards, segways, elektrische steps, elektrische rolstoelen, monowheels,...) waarvan de maximale autonome snelheid beperkt is tot 25km/u.

- voor schade toegebracht aan een derde tijdens het besturen van een motor- of spoorrijtuig zonder de wettelijk vereiste leeftijd te hebben bereikt dit buiten medeweten van zijn ouders, van de personen die hem onder hun hoede hebben of van de houder van het rijtuig. De waarborg geldt eveneens voor schade aan het rijtuig indien dit voertuig eigendom is van een derde;
- wanneer burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde in het gedrang komt ten gevolge van het occasioneel besturen van een motorrijtuig dat hem niet toebehoort. Deze waarborg is echter onderworpen aan de volgende beperkingen:
 - › de verzekerde mag het rijtuig niet bemachtigd hebben door diefstal of geweld;
 - › de verzekerde moet wettelijk bevoegd zijn om dit rijtuig te besturen;
- de waarborg dekt de schade geleden door derden, die omwille van hun hoedanigheid, niet kunnen vergoed worden, in uitvoering van het modelcontract motorrijtuigen. Deze waarborg is slechts aanvullend aan de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen. De materiële schade toegebracht aan het motorvoertuig blijft echter uitgesloten.
- voor schade toegebracht door het gebruik van miniatuurvliegtuigjes, zelfs indien tegeleid, alsook drones in zoverre ze niet onderworpen zijn aan een verplichte verzekering.

Artikel 23 - Gebouwen en hun inhoud

De waarborg geldt voor schade veroorzaakt door:

- de gebouwen of gedeelten van gebouwen (hierin begrepen vlaggenstokken, antennes, binnenplaatsen, ingangen, afsluitingen, voetpaden en inboedel), die uw hoofdverblijf, tweede verblijf of vakantieverblijf uitmaken;
- het geheel van de gebouwen als hoofdverblijf bewoond, maximum drie appartementen bevattend en/of drie garages die verhuurd worden of die u laat gebruiken ten kosteloze titel.
- de gebouwen of gedeelten van een gebouw in aanbouw of verbouwing, bestemd om uw hoofdverblijf of tweede verblijf te worden;
- de al dan niet aan de verzekerde gebouwen grenzende autobergplaatsen voor eigen gebruik; het gebouw of delen van gebouwen die tijdelijk worden gehuurd en bewoond door verzekerde studenten als onderdeel van hun studie buiten je hoofdverblijfplaats, inclusief meubilair;
- de gebouwen of gedeelten van gebouwen bewoond als hoofdverblijf en aangewend door de verzekerden voor de uitoefening van een vrij beroep of een handelsactiviteit zonder opslag of verkoop van koopwaar;
- liften die jij of een gezinslid bezit of verzorgt, op voorwaarde dat deze liften goed onderhouden worden;
- de tuinen en terreinen die aan de verzekerde gebouwen grenzen die in de waarborg zijn opgenomen;
- elk onroerend goed, al dan niet bebouwd, ander dan die welke hierboven vernoemd worden, doch mits betaling van een premietoeslag.

Artikel 24 - Vuur, brand, ontploffing of rook

Is gewaarborgd de materiële schade aangericht door brand, ontploffing of rook afkomstig van een brand:

- veroorzaakt in hotels of gelijkaardige logementhuizen die door de verzekerde wordt betrokken tijdens een tijdelijk of occasioneel verblijf zowel om privé- als om beroepsredenen;
- veroorzaakt in andere gebouwen of stacaravans die niet toebehoren aan een verzekerde maar die door hem tijdelijk of occasioneel worden gebruikt als vakantieverblijf, voor familiefeesten en voor privé- of beroepsreizen.

Artikel 25 - Vrijwillige hulp van derden aan verzekerden

Zelfs indien de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde niet in het gedrang komt, vergoeden wij de schade opgelopen door derden wanneer die vrijwillig en belangeloos hulp verlenen met het oog op de redding van de verzekerde(n) of zijn/hun goederen.

De waarborg geldt in de mate waarin de benadeelde persoon geen compensatie kan bekomen ten laste van een fysieke persoon of rechtspersoon of nog krachtens een verzekeringsovereenkomst.

Onze prestaties blijven beperkt tot een maximale tussenkomst waarvan het niet-geïndexeerde bedrag is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Artikel 26 - Waarborg verdwenen kinderen

Indien bij de politiediensten aangifte wordt gedaan van de verdwijning van een minderjarig gezinslid, dan betalen we tot belope van een niet-geïndexeerde bedrag van € 20.000,00, boven een niet-geïndexeerde franchise van € 125,00:

- de kosten en erelonen van een advocaat naar keuze voor de juridische bijstand tijdens het gerechtelijk onderzoek;
- de kosten en erelonen van een arts of therapeut voor medisch-psychologische begeleiding van de gezinsleden. Dit geldt eveneens voor het vermiste kind wanneer het wordt teruggevonden en een derde aansprakelijk bleek te zijn voor zijn verdwijning;
- de andere kosten die gemaakt worden door de ouder(s) in het kader van de opsporingen. De verzekering geldt niet indien een gezinslid- of familielid betrokken is bij de verdwijning.

De verzekerde kosten worden terugbetaald binnen de 30 dagen na voorlegging van de ereloonnota's en facturen. De betaling gebeurt steeds na uitputting van de eventuele tegemoetkomingen van het ziekenfonds, de overheid of een andere publieke of private instelling.

WAT VERZEKEREN WIJ NIET?

Artikel 27

Met uitzondering van de hierboven opgesomde gevallen worden steeds uitgesloten:

- de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het beoefenen van een beroepsactiviteit;
- de schade veroorzaakt door rijpaarden waarvan de verzekerde de eigenaar is, en door wilde (zelfs getemde) dieren (d.w.z. andere dan huisdieren);
- de schade veroorzaakt door het gebruik van luchtvaartuigen die aan de verzekerde toebehoren of die door hem worden gehuurd of gebruikt;
- de schade veroorzaakt door het gebruik van zeilboten van meer dan 300 Kg of motorboten van meer dan 11 PK en die toebehoren aan de verzekerde of door hem gehuurd of gebruikt worden; De verzekerde blijft echter gedekt als passagier;
- de materiële schade aangericht door brand, ontploffing of rook ten gevolge van een brand ontstaan in het gebouw waarvan de verzekerde eigenaar, huurder of bewoner is of overgebracht door dit gebouw, met uitzondering evenwel van schade ontstaan tijdens een tijdelijk of occasioneel verblijf, privé of beroepsmatig, van de verzekerde in een hotel of gelijkaardige accommodatie;
- schade veroorzaakt tijdens het beoefenen van de jacht;
- schade aan de roerende en onroerende goederen en aan dieren die de verzekerde onder zijn toezicht heeft;
- schade en de gevolgen ervan voortvloeiend uit de persoonlijke burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde die ouder is dan 18 jaar en die een schadegeval veroorzaakt ten gevolge van grove fout. Onder grove fout verstaan we:
 - › het zich bevinden in een staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie;
 - › het zich bevinden in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken;
 - › de deelname aan vechtpartijen;
- schade en de gevolgen ervan voortvloeiend uit opzettelijke handelingen waarvan de gevolgen door de verzekerde werden beoogd;
- de schade voortvloeiend uit oorlog, burgeroorlog of schade veroorzaakt door terrorisme;
- de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en van de voortbrenging van ioniserende stralingen;
- de schade veroorzaakt door het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat niet gebruikt wordt als hoofdverblijf met uitzondering evenwel van het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat de verzekerde studerende als studieverblijf bewonen buiten het hoofdverblijf van de verzekeringnemer;
- de schade veroorzaakt door de gebouwen ter gelegenheid van de opbouw, wederopbouw of de aanpassingswerken eraan;
- de schade voortvloeiend uit de burgerlijke buitencontractuele aansprakelijkheid die onderworpen is aan een wettelijk verplichte verzekering. Deze uitsluiting is niet van toepassing op de schade, veroorzaakt door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig, een motor of spoorvoertuig besturen alvorens zij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben. Evenmin is deze uitsluiting niet van toepassing op de door artikel 6 § 1 van de wet van 3 juli 2005, betreffende de rechten van de vrijwilligers, verplicht gestelde verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid alsmede op de door artikel 7, § 1, van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en versterking van de sociale cohesie, verplicht gestelde verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, alsook de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zoals vereist door artikel 21, § 1, van de wet

van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk.

SUBROGATIE OF INDEPLAATSSTELLING

Artikel 28

We worden gesubrogeerd in de rechten en handelingen van de verzekerde of de begunstigde van de schadevergoeding tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de schade ten belope van het betaalde bedrag.

Indien door toedoen van een verzekerde of de begunstigde, de subrogatie geen gevolg kan hebben in ons voordeel, kunnen wij van de verzekerde de terugbetaling vorderen van de betaalde schadevergoeding in de mate van het geleden nadeel.

Deze indeplaatsstelling mag de verzekerde of de begunstigde, die slechts gedeeltelijk vergoed is, niet benadelen. In dat geval kan de verzekerde/begunstigde zijn rechten uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is, op voorrang van ons.

RECHT OP VERHAAL

Artikel 29

Wij kunnen een recht van verhaal uitoefenen tegen de verzekerde die, op het ogenblik van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de schade, minstens 16 jaar oud was en een schadegeval heeft veroorzaakt:

- door opzet;
- door één van de volgende gevallen van grove fout: staat van dronkenschap, staat van alcoholintoxicatie, gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische dranken of betrokkenheid bij vechtpartijen.

Dit verhaalrecht wordt uitgeoefend ten belope van onze netto-uitgaven. De verhaalkosten zijn niet geïndexeerd.

Worden als onze netto-uitgaven beschouwd:

de door ons betaalde schadevergoedingen in hoofdsom, alsook de gerechtskosten en de interesten, met aftrek van de bedragen die wij hebben kunnen terugvorderen.

Wanneer de netto-uitgaven minder dan of ten hoogste € 11.000,00 bedragen, kan het verhaal integraal worden uitgeoefend.

Bedragen deze netto-uitgaven echter meer dan € 11.000,00, dit laatste bedrag wordt verhoogd met de helft van de bedragen boven 11.000 euro. Subrogatie of regres bedraagt maximaal 31.000 euro.. Wij houden ons het recht voor om de administratieve of gerechtelijke kosten die wij maken in het kader van het behandelen van frauduleuze schade-aangiften, met een minimum van € 100,00, te verhalen op u of de verzekerde die verantwoordelijk is voor de fraude.

Wanneer wij gehouden zijn de benadeelde te vergoeden, hoewel wij volgens de Wet op betreffende de verzekeringen of deze overeenkomst onze prestaties hadden kunnen weigeren of verminderen, hebben wij, onverminderd alle andere rechten en vorderingen waarover wij beschikken, een recht van verhaal tegen u en, indien daartoe grond bestaat, tegen de andere verzekerden ten belope van het gedeelte waarvoor u of de andere verzekerde persoonlijk aansprakelijk is.

In dat geval zijn wij op straffe van verval van ons verhaalsrecht verplicht om u, of, in voorkomend geval, de andere verzekerden in kennis te stellen van ons voornemen om verhaal in te stellen zodra wij op de hoogte zijn van de feiten die dit besluit gronden.

De Koning kan het recht van verhaal beperken in de gevallen en in de mate die Hij bepaalt.

LEIDING VAN HET GESCHIL

Artikel 30

Vanaf het ogenblik dat wij tot het geven van dekking gehouden zijn en voor zover deze wordt ingeroepen, zijn wij verplicht ons achter de verzekerde te stellen binnen de grenzen van de dekking. Ten aanzien van de burgerrechtelijke belangen en in zover onze belangen en de belangen van de verzekerde samenvallen, hebben wij het recht om, in de plaats van de verzekerde, de vordering van de benadeelde te betwisten. Wij kunnen deze laatste vergoeden indien daartoe grond bestaat.

Onze tussenkomsten houden geen enkele erkenning in van aansprakelijkheid vanwege de verzekerde en ze mogen hem ook geen nadeel berokkenen.

Indien een schadegeval aanleiding geeft tot strafrechtelijke vervolging tegen de verzekerde, zelfs indien over de burgerrechtelijke belangen nog geen regeling getroffen is, kan de verzekerde vrij, op eigen kosten, zijn verdedigingsmiddelen kiezen.

Wij moeten ons beperken tot het bepalen van de verdedigingsmiddelen met betrekking tot de omvang van de aansprakelijkheid van de verzekerde en de hoogte van de door de benadeelde partij geëiste bedragen, onverminderd hetgeen in alinea 1 gesteld werd betreffende de burgerrechtelijke belangen. In het geval van een strafrechtelijke veroordeling kunnen we de verzekerde niet verhinderen om op eigen kosten de verschillende niveaus van rechtspraak uit te putten, aangezien we ons niet hoeven te mengen in de keuze van gerechtelijke stappen.

VERZEKERING RECHTSBIJSTAND

De waarborg rechtsbijstand is enkel van toepassing indien deze waarborg is opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

De volgende artikelen van de overeenkomst burgerlijke aansprakelijkheid familiale zijn naar analogie van toepassing op de rechtsbijstandverzekering:

- De definitie van “verzekerde” (artikel 1);
- territorialiteit (artikel 2) ;
- beschrijving en wijziging van het risico (artikels 3 en 4) ;
- betaling van de premie (artikel 5) ;
- niet-betaling van de premie (artikel 6)
- wijziging van de voorwaarden en/of tarief (artikel 7);
- kennisgevingen (artikel 8) ;
- duur (artikels 9, 10, 11 en 12);
- bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 16);
- ombudsman (artikel 17);
- toepasselijke wetgeving (artikel 18).

DOELSTELLING EN DRAAGWIJDTE

TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1

Onder de hiernavolgende voorwaarden en ten belope van de bedragen vermeld in de bijzondere voorwaarden, verzekeren wij:

1. het strafrechtelijk verweer
2. het burgerlijk verhaal
3. de insolventie van de aansprakelijke derde(n);
4. de strafrechtelijke borgstelling.

Voor geschillen in het kader van het privéleven, voor zover die beantwoorden aan de vereisten om van de waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” te genieten.

Het vrijwilligerswerk wordt geacht verricht te worden in het kader van het privéleven, behoudens de andersluidende bepalingen volgens de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers.

Wij dekken ook de ouders of familieleden in rechte lijn van de hierboven vermelde verzekerde, voor de terugvordering van de schade door repercussie die ze lijden door overlijden of lichamelijk letsel van deze laatste.

WAT OMVAT DE WAARBORG STRAFRECHTELIJK VERWEER ?

Artikel 2

Wij dekken, tot het maximum bedrag opgenomen in de bijzondere voorwaarden, de werkelijk gemaakte kosten voor onderzoek, expertise, raadpleging, bijstand van een advocaat en rechtsplegingsvergoeding voor alle rechtbanken in verband met de strafrechtelijke verdediging van de verzekerde telkens als de verzekerde gerechtelijk vervolgd wordt:

- voor een schadegeval gedekt door de Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering van deze verzekeringsovereenkomst;
- voor overtredingen van de wetten en reglementen op de politie van het wegverkeer als ruiter, voetganger of als gebruiker van fietsen en andere rijwielen zonder motor.

WAT OMVAT DE WAARBORG BURGERLIJK VERHAAL ?

Artikel 3

Wij verzekeren de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde. De buitencontractuele aansprakelijkheid van de verzekerde is de aansprakelijkheid die niet bestaat uit het niet nakomen van een contractuele verplichting die voortvloeit uit een schriftelijk of mondeling contract tussen de verzekerde en de derde, met inbegrip van de niet-nakoming van een verplichting die voortvloeit uit artikel 5.73 van het Burgerlijk Wetboek. Wij vergoeden de schade veroorzaakt door de verzekerde aan derden in het kader van zijn privéleven krachtens de artikels 6.5, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16 en 6.17 van het Burgerlijk Wetboek of gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht.

Is eveneens gedekt de vordering op basis van:

- artikel 3.101 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bovenmatige burenhinder op voorwaarde dat de schade het gevolg is van een ongeval;
- de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing (in toepassing van de wet van 30 juli 1979 en het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991);
- de objectieve aansprakelijkheid in het voordeel van de zwakke weggebruiker (in toepassing van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).
- een beslissing van de Commissie voor hulp aan Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Er wordt geen verhaal uitgeoefend jegens u en jegens iedere andere persoon die bij u inwoont behalve voor schade die op een andere aansprakelijkheidsverzekering afgewenteld kan worden.

De waarborg Verhaal bevat een minimumdrempel waarvan het bedrag is opgenomen binnen de bijzondere voorwaarden.

WAT OMVAT INSOLVABILITEIT ?

Artikel 4

Wanneer het onvermogen van een degelijk geïdentificeerde aansprakelijke door ons wordt vastgesteld door middel van een onderzoek of wordt vastgesteld langs gerechtelijke weg, waarborgen wij aan de verzekerde de betaling van de vergoeding die hem door de rechtbank is toegekend, onder aftrek van de vrijstelling zoals opgenomen in de bijzondere voorwaarden.

Deze waarborg kan slechts ingeroepen worden in het kader van de waarborg burgerlijk verhaal.

Deze waarborg geldt slechts in zover de tegemoetkoming van ieder ander openbaar of privé- organisme uitgeput is.

WAT OMVAT DE STRAFRECHTELIJKE BORGSTELLING ?

Artikel 5

Wanneer naar aanleiding van schadegeval onder de waarborg verweer van deze overeenkomst, in het buitenland door de plaatselijke overheden een strafrechtelijke borgstelling geëist wordt, betalen wij deze vooruit tot het maximaal bedrag dat is opgenomen in de bijzondere voorwaarden. Dit om de invrijheidsstelling van de verzekerde te bekomen wanneer hij in voorlopige hechtenis genomen is, of zijn vrijheid te behouden indien hij dreigt in hechtenis genomen te worden.

Zodra het gestorte borgstellingbedrag wordt vrijgegeven, moet de verzekerde, binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de vrijgegeven borgtocht of de definitieve veroordeling van de verzekerde, ons het voorgeschoten bedrag terugbetalen.

Bij het niet respecteren van deze termijn, zal het voorgeschoten bedrag verhoogd worden met de in België wettelijk in voege zijnde interesten.

Wanneer de door ons gestelde borgstelling in haar geheel of ten dele wordt verbeurd verklaard of wordt aangewend tot betaling van een geldboete of van een strafrechtelijke dading, dan is de verzekerde verplicht ons

op eerste verzoek daarvoor schadeloos te stellen.

Deze waarborg heeft een aanvullend karakter aan iedere andere verzekering waarvan de verzekerde zou kunnen genieten.

WAT VERZEKEREN WIJ NIET ?

Artikel 6

Met betrekking tot het verhaal wordt er geen dekking verleend voor de vorderingen die verband houden met:

- het uitoefenen van een beroepsactiviteit uitgezonderd de vorderingen die verband houden met schade:
 - › geleden tijdens beroepsverplaatsingen op de openbare weg;
 - › geleden tijdens de al dan niet bezoldigde dienstprestaties van uw schoolgaande kinderen tijdens hun vakantie of vrije uren;
- aan de gebouwen of gedeelten van gebouwen, door de verzekerde bewoond als hoofdverblijf, en aangewend voor de uitoefening van een vrij beroep of een handelsactiviteit zonder opslag of verkoop van koopwaar;
- het bezitten, houden of besturen van motorrijtuigen, aanhangwagens of caravans die onder de toepassing vallen van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een wijziging van de atoomkern, van radioactiviteit en van de voortbrenging van ioniserende stralingen uitgezonderd de geschillen met betrekking tot medisch vereiste bestraling;
- vechtpartijen waaraan de verzekerde heeft deelgenomen;
- schade geleden op basis van de contractuele aansprakelijkheid. De contractuele aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid die ontstaat uit het niet-nakomen van een contractuele verplichting die voortvloeit uit een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen de verzekerde en de derde.
- schade aan de gebouwen, uitgezonderd de vorderingen die verband houden met schade toegebracht aan:
 - › uw hoofdverblijf en tweede verblijf evenals aan de inboedel;
 - › het voor uw studerende kinderen tijdelijk gehuurde studieverblijf, - en vakantieverblijf evenals aan de inboedel ervan;
 - › aan maximum drie appartementen (inclusief garages) gelegen in het gebouw waarin u uw hoofdverblijfplaats heeft en die door u verhuurd worden;
 - › de liften die zich in de bovengenoemde gebouwen bevinden op voorwaarde dat ze goed onderhouden worden.
- materiële schade geleden door de verzekerde ingevolge vuur of brand aan het gebouw waarvan hij eigenaar, huurder of bewoner is;
- het bezitten, houden of besturen van luchtvaartuigen, alsmede van zeilboten van meer dan 300 kg of van motorboten van meer dan 11 PK. Vorderingen in verband met het gebruik van miniatuurvliegtuigjes (zelfs telegeleid) alsook drones blijven echter gewaarborgd in zoverre ze niet onderworpen zijn aan een verplichte verzekering;
- jacht beoefend door de verzekerde;
- schade aan andere dan huisdieren of aan rijpaarden waarvan de verzekerde eigenaar is;
- schade voortvloeiend uit oorlog of burgeroorlog of schade veroorzaakt door terrorisme.

BEPALINGEN EEN SCHADEGEVAL

KEUZE VAN DE ADVOCaat EN DE EXPERT

Artikel 7

Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke, administratieve of arbitrage procedure, kiest de verzekerde vrij een advocaat of iedere andere persoon die, krachtens de op de procedure toepasselijke wet, de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. In het geval van arbitrage, bemiddeling of een andere erkende buitengerechtelijke vorm van geschillenbeslechting, kan de verzekerde vrij een persoon kiezen die de vereiste kwalificaties heeft en die daartoe is aangewezen. De verzekerde verbindt zich ertoe de naam van de gekozen advocaat en/of expert aan ons bekend te maken.

Wij zullen de kosten en erelonen van een nieuwe advocaat of expert terugbetalen, indien de verzekerde buiten zijn wil genooddakt is van advocaat of expert te veranderen.

De verzekerde verbindt zich ertoe op ons verzoek de erelonen en kosten die wij overdreven achten, te betwisten, desgevallend voor de bevoegde Raad van de Orde der Advocaten, voor de respectievelijke tuchtorganen van experts of voor de bevoegde rechtbank.

WAT BIJ MENINGSVERSCHIL ?

Artikel 8

Wanneer wij en de verzekerde van mening verschillen over de te volgen gedragslijn voor de regeling van het schadegeval, heeft de verzekerde het recht een advocaat van zijn keuze te raadplegen, nadat wij ons standpunt of onze weigering om de stelling van de verzekerde te volgen bekendgemaakt hebben. Bevestigt deze advocaat de zienswijze van de verzekerde, dan verlenen wij rechtsbijstand, met inbegrip van de

kosten en erelonen van deze raadpleging. In het ander geval betalen wij louter de kosten en erelonen van deze raadpleging. De verzekerde mag echter, tegen advies van zijn advocaat in, op eigen kosten een procedure opstarten. Wij hernemen de rechtsbijstand en betalen de verzekerde de kosten en erelonen terug van deze procedure indien hij een beter resultaat bekomt. Wij zullen de verzekerde op de hoogte brengen van de hierboven omschreven procedure telkens als er zich een meningsverschil voordoet.

WAT BIJ BELANGENCONFLICT ?

Artikel 9

Bij een belangenconflict is de verzekerde vrij in de keuze van een advocaat of zo hij er de voorkeur aan geeft, iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om zijn belangen te verdedigen. Dit recht wordt hem reeds toegekend in de minnelijk fase van de geschilbehandeling. Wij zullen de verzekerde op de hoogte brengen van dit recht telkens er zich een belangenconflict voordoet.

WELKE KOSTEN WORDEN TEN LASTE GENOMEN ?

Artikel 10

Wij nemen de volgende kosten te onzen laste, zonder dat de verzekerde ze moet voorschieten:

- de kosten en erelonen van advocaat, de expert en de gerechtsdeurwaarder;
- de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, die ten laste worden gelegd van de verzekerde;
- de kosten van een procedure van tenuitvoerlegging per uitvoerbare titel;
- de noodzakelijke reis- en verblijfkosten van de verzekerde als zijn persoonlijke verschijning voor een buitenlandse rechtbank wettelijk vereist of gerechtelijk bevolen is;

- de kosten voor een verzoek tot genade of eerherstel voor zover het initiële geschil door ons geregeld werd en de verzekerde op het ogenblik van het indienen van het verzoekschrift nog bij ons verzekerd is.

voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen, bedraagt de verjaringstermijn voor elke vordering die voortvloeit uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar.

WELKE KOSTEN WORDEN NIET VERGOED ?

Artikel 11

Worden niet vergoed:

- straffen, geldboeten, opdecimen en dadingen met het Openbaar Ministerie, kosten van alcoholtest, bloedproef- en drugopsporingstest;
- de kosten en erelonen die de verzekerde voor de schadeaanpak of zonder ons akkoord betaald heeft, tenzij ze gerechtvaardigd zijn.
- de kosten en erelonen van een procedure voor een internationaal of supranationaal gerechtshof of een procedure voor het Hof van cassatie indien het belang van het geschil, als dit in geld kan uitgedrukt worden, minder dan € 1.250,00 (niet geïndexeerd) bedraagt.

WAT ALS DE VERZEKERDE BEDRAGEN ONVOLDOENDE ZIJN?

Artikel 12

Indien er meerdere verzekerden betrokken zijn in éénzelfde schadegeval dient u te bepalen welke voorrang wij moeten verlenen aan elk van de verzekerden bij de uitputting van het verzekerde bedrag.

WAT IS DE VERJARINGSTERMIJN?

Artikel 13

De verjaringstermijnen in verzekeringszaken zijn vastgesteld in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen. Onder